

Fiche de Révision DSCG : Gouvernance d'Entreprise

1. Introduction et Enjeux de la Gouvernance

La **gouvernance d'entreprise** (*Corporate Governance*) désigne le système par lequel les sociétés sont dirigées et contrôlées. Elle vise à réguler les relations entre les dirigeants, les actionnaires (propriétaires) et les autres parties prenantes.

- **Objectifs** : Promouvoir la séparation et l'équilibre des pouvoirs, ainsi que la transparence du fonctionnement des sociétés.
- **Théorie de l'agence (Berle & Means / Jensen & Meckling)** : Dissociation entre les propriétaires (actionnaires / principal) et les dirigeants (experts / agent), générant de possibles conflits d'intérêts et une perte d'information pour les propriétaires.
- **Loi PACTE (2019)** :
 - La société est gérée dans son **intérêt social**, en prenant en considération les **enjeux sociaux et environnementaux**.
 - Possibilité d'inscrire une **raison d'être** dans les statuts (art. 1835 C. civ).
 - Création de la **société à mission** (objectifs sociaux/environnementaux).

2. Le Statut et les Pouvoirs des Dirigeants Sociaux

2.1. Mise en place et types de dirigeants

- **Dirigeants de droit** : Désignés conformément à la loi et aux statuts (ex: Gérants en SNC/SARL, Président en SAS, CA/CS/Directoire en SA).
- **Dirigeants de fait** : Personnes assumant en fait la gestion en lieu et place des représentants légaux (engagent leur responsabilité de la même manière).

[!NOTE] Rappel DCG **Les systèmes de gouvernance de la SA** * **Système moniste** : Conseil d'Administration (CA) + Président Directeur Général (PDG) ou DG dissocié. * **Système dualiste** : Directoire (gestion) + Conseil de Surveillance (contrôle).

graph TD

subgraph Système Moniste

```

    AG01[Assemblée Générale] -->|Élit| CA[Conseil d'Administration]
    CA -->|Nomme| PDG_DG[PDG ou DG]
    CA -. ->|Contrôle| PDG_DG
end

subgraph Système Dualiste
    AG02[Assemblée Générale] -->|Élit| CS[Conseil de Surveillance]
    CS -->|Nomme & Contrôle| DIR[Directoire]
    DIR -->|Dirige| ENT[L'Entreprise]
end

```

2.2. Responsabilités des Dirigeants

Type de responsabilité	Déclencheur / Motif	Conséquences / Actions
Civile	Faute de gestion, violation des statuts, non-respect des lois.	Action sociale (au nom de la société) ou action individuelle (préjudice distinct).
Pénale	Infractions (abus de biens sociaux, comptes infidèles, banqueroute).	Condamnations pénales pour le dirigeant de droit ou de fait.
Fiscale	Fraude ou inobservation grave rendant le recouvrement impossible.	Paiement personnel des impositions et pénalités de la société.
Patrimoniale	Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (en cas de LJ).	Obligation de contribuer en tout ou partie au passif social.
Professionnelle	En cas de redressement ou liquidation judiciaire (LJ).	Faillite personnelle, interdiction de gérer.

3. Statut, Pouvoirs et Limites des Associés/Actionnaires

Les associés disposent de droits individuels et collectifs pour contrôler les dirigeants.

3.1. Les droits fondamentaux

- **Droit de communication** : Permanent (en cours d'exercice) et temporaire (avant les assemblées).
- **Droit d'expertise de gestion** : 10% du capital en SARL, 5% en SA. Désignation d'un expert par le président du Tribunal de Commerce.
- **Droit de déclencher l'alerte** : Questions posées par écrit aux dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation.
- **Droit de vote en assemblées** : Approbation des comptes, nomination/révocation des dirigeants.

[!NOTE] Rappel DCG **Règles de Quorum et Majorité dans la SA**

- **Conseil d'Administration / de Surveillance** :
 - *Quorum* : La moitié au moins des membres.
 - *Majorité* : Majorité des membres présents/représentés.
- **AGO (Décisions courantes, comptes)** :
 - *Quorum* : 20% (1ère conv.), aucun (2ème conv.).
 - *Majorité* : Majorité absolue des suffrages exprimés.
- **AGE (Modification des statuts)** :
 - *Quorum* : 25% (1ère conv.), 20% (2ème conv.).
 - *Majorité* : 2/3 des suffrages exprimés.

3.2. Cession de titres et Pactes d'Actionnaires

- La liberté de cession dépend du type de société (Intuitu personae fort en SNC/SARL).
- **Pactes d'actionnaires (SAS, SA)** : Actes extrastatutaires (clauses d'agrément, de préemption, etc.) régis par le droit des contrats pour organiser le contrôle de la société.

4. Les Mécanismes de Contrôle de la Gouvernance

4.1. Le contrôle des Conventions (Prévention des conflits d'intérêts)

[!NOTE] Rappel DCG **Typologie des conventions (SARL, SA, SAS)** * **Conventions libres** : Opérations courantes à des conditions normales. Aucune procédure. * **Conventions interdites** : Emprunts, cautions accordés par la société à ses dirigeants (personnes physiques). Nullité absolue. * **Conventions réglementées** : Toutes les autres. Procédure stricte : 1. Information préalable. 2. Autorisation préalable (CA/CS). 3. Rapport spécial du CAC. 4. Approbation a posteriori par l'AGO (l'intéressé ne vote pas).

4.2. Les Acteurs du Contrôle

Acteur	Rôle et Pouvoirs en matière de gouvernance
Commissaire aux Comptes (CAC)	Contrôle permanent, certification des comptes. Obligation de révélation des faits délictueux au Procureur. Déclenchement de la procédure d'alerte.
Comité Social et Économique (CSE)	Information/consultation sur la marche de l'entreprise. 2 représentants (voix consultative) au CA/CS. Droit d'alerte, appel à un expert.
Organes internes spécialisés	Dans les sociétés cotées ou grandes SA : Comités d'audit, des rémunérations et des nominations.

5. Gouvernance des Sociétés Cotées : La Soft Law

- **Origine** : Mouvement né aux USA (Loi Sarbanes-Oxley) et en Europe (Rapports Viénot, Bouton) suite à divers scandales financiers, réclamant une séparation des pouvoirs et plus d'indépendance.
- **Code Afep-Medef** : Référentiel de gouvernement d'entreprise des grandes sociétés cotées en France.
 - Principe "**Comply or Explain**" : Appliquer les recommandations ou justifier pourquoi la société s'en écarte.
 - Mise en place de comités spécialisés.
 - Politique de mixité et d'objectifs RSE (responsabilité sociale et environnementale).
 - Principe du "*Say on pay*" : vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
- **Code Middlenext** : Référentiel adapté pour les valeurs moyennes et petites cotées.

Fiche de synthèse optimisée pour le DSCG (UE1 et UE4) basée sur la théorie de l'agence, l'évolution réglementaire (Loi PACTE) et la jurisprudence.